

Thème 1 : l'organisation pol de la S humaine

Dans tous les Etats modernes, il y a nécessairement une organisation pol pour une vie en collectif. En effet se sont les gouvernants qui vont prendre les décisions en lieu et place des citoyens.

Bibliographie :

Platon, *La République*

Hobbes, *Le Léviathan*

Locke, *Lettre sur la tolérance*

I-la nécessité d'une organisation politique

Est-ce que toute S humaine doit être organisée politiquement ? Si les h et f peuvent vivre en S sans une organisation pol ?

Depuis des siècles, plusieurs auteurs se sont intéressés à la question du pouv et pouv pol. Pour ces auteurs, d'où vient le droit que certains ont de gouverner et pourquoi distingue-t-on dans toutes les S humaines d'un côté les gouvernants et de l'autre les gouvernés ?

À quoi sert le pouv pol ? Plusieurs réponses ont été données à cette question qui tournent en définitive autour d'une légitimité. Dans la plupart des pays, il est aussi possible une décision selon laquelle est une nécessité pour une multitude. En effet dès lors qu'il y a plusieurs pers, il faut nécessairement un dirigeant en chef (Président de la République).

Les auteurs estiment que le pouv est indispensable dans un groupe, une communauté, une famille mais également dans une S. Et le pouvoir pol a pour mission d'organiser la vie en collectivité.

Par ex durant l'Antiquité, la conception de cité était celle d'une entité purement humaine, elle était considérée comme un groupe d'H construit en vue d'un bonheur commun.

La vie d'Athènes a développé une conception collectiviste et communautariste de la vie sociale en organisant les spectacles, les oeuvres musicales ou théâtrales.

Il est vrai que pour les politologues, l'apparition un groupe d'h et f crée des droits et obligations dont il faut assurer le respect, ce qui justifie le recours à un chef.

Et St Augustin a soutenu l'idée selon laquelle quelques uns commandent et les autres obéissent. Pour la 1ère fois va être posé dans toute son ampleur la question de l'autorité. Cette question est centrale dans toute la pensée pol, puisqu'elle met en jeu le statut de la légitimité.

Elle est délicate et a donné lieu à plusieurs théories développées par des philosophes comme des juristes, St Augustin est un des auteurs qui a affirmé que « la nature ne donne pas elle-même aucun pouvoir à l'H sur les autres H puisqu'ils sont égaux en raison de leur création et de leur filiation divine {...} entre des êtres égaux et libres, tous appellent à la même destinée céleste, l'existence d'un pouv est un scandale »

Au delà de cette affirmation augustinienne, toute S du fait même du nom de la multitude, suppose nécessairement une structure gouvernante. Pour lui, la source du pouvoir ne peut résider dans des volontés hum égales, elle provient de Dieu qui peut seul être la source de l'autorité.

À la suite de ce qu'il dit, le Pouvoir est d'origine divine. Celui qui l'exerce est tenu de respecter certaines conditions pour demeurer légitime. Et St Augustin en perçoit 2 idées principales :

1. le pouv pol doit viser la justice car « c'est bien le moins que l'on puisse attendre du détenteur d'un quelconque pouvoir qui a sa cause dans la Providence ». Or St Augustin a de la justice la même conception que Platon. Pour ces deux auteurs il s'agit d'une valeur absolue, transcendante, immuable et éternelle. Il dit que « faute d'être juste le pouvoir disqualifie lui même son titre a gouverner » cad qu'il perd ses vertus de gouvernement : l'impudence, la force, la tempérance
2. Le régime devient alors déséquilibré et il perd en même temps sa légitimité. Il es vrai que sans la justice, tous les excès deviennent possibles et St Augustin a résumé « que les Empires et la justice ne sont que des ramassis de brigands »

En simplifiant, quelque soit la S humaine considérée et quelque soit les choix pol effectués par le gouv, les éléments du B commun peuvent se ramener à 2 idées essentielles : ordre et justice.

En effet, l'ordre apparait comme un B du fait qu'il est l'ordre. La justice quant à elle est une vertu pol « ce qui est juste est juste ». L'ordre est une cond de la possibilité de construire une pol de justice.

L'action pol comporte 3 fonctions principales selon St Augustin :

*le **service du commandement**, cette fonction doit s'exercer sans défaillance ni excès. C'est une charge que tout détenteur du pouv doit assumer, c'est le cas du Président ou encore du 1er Ministre dans certains régimes parlementaires

*le **service de prévoyance et d'anticipation**, il permet aux citoyens de vivre une vie paisible. c'est la raison pour laquelle l'autorité doit déterminé mais également hiérarchisé les besoins sociaux en conciliant le B de l'Etat et des citoyens

***service du conseil**, celui qui a autorité à utiliser son savoir et expérience en faveur des autres. Par ces conseils, les querelles seront apaisées et la paix publique assurée

Comme tous les penseurs chrétiens st Thomas d'acquis est confronte a la délicate question : comment justifier l'existence parmi les H d'un pouv pol ?

Il pense que Dieu a fait tous les H égaux et libres. Des lors comment expliquer que des êtres égaux puissent introduire de l'inégalité puisque l'existence du pouv conduit inévitablement à distinguer ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés.

St Thomas reprend la question et propose 2 solutions, pour lui le pouv pol est une nécessité rationnelle et avait une origine divine. Il insiste sur la nécessité rationnelle du pouv pol car celui-ci dans son rôle est irremplaçable

Et il affirme : « si donc la nature de l'Homme veut qu'il vive en société il est nécessaire qu'il y est parmi les Hommes de quoi gouverner la multitude. »

« Il ne peut avoir de société sans gouvernement, le gouvernement étant destiné à faire valoir un intérêt commun qui ne peut jamais être la somme des intérêts individuels. »

En définitive il y a aussi pour lui une origine divine, il pose la question de savoir pouvoir toute S aurait absolument besoin d'être gouvernée alors que l'H crée par Dieu est infiniment libre, raisonnable, et qu'il est parfaitement câblé de se diriger par lui-même. Or pour vivre en S, il faut nécessairement une autorité supérieure commandant à chaque membre, en vue de la réalisation du B commun. Par conséquent l'autorité est une exigence de la nature humaine dont le bien commun est le fondement et le but de tout syst pol.

II-les rapports entre le droit et la politique

La pol se présente comme un acte visant à organiser la vie sociale et harmoniser les intérêts divergents en vue d'un bien commun d'une S. Le pouv pol doit tenter de se limiter et s'organiser, il doit chercher une légitimation que seul le droit peut assurer.

Les rapports entre la pol et le droit ont toujours été conflictuel, la vie pol est saisie par le droit et les normes juridiques, d'autant plus que les H pol sont de + en + jugés et condamnés par un juge.

Le droit apparaît dans ce cas comme la mesure et la limite du droit pol, leurs relations sont aussi diverses que celles entre droit et pouv.

Le pb des rapports de la S pol et du droit en date pas d'ajd. Il est vrai que la complexité des rapports se trouve au centre des interrogations. Or le droit est un des instruments privilégiés dans sa fonction créatrice d'ordre. En effet en votant des textes de loi, le pouv pol peut maintenir la paix sociale. La juridicisation de la vie fr est devenue une réalité avec l'adoption de plusieurs textes législatifs (ex parité, limitation des mandats, la moralisation de la pol fr, le financement de la vie pol, la déclat du patrimoine...).

L'encadrement juridique de la vie pol est une bonne chose tant pour les citoyens qui commencent à se désintéresser de la pol, amis aussi pour les H pol eux-mêmes. Historiquement le soir a longtemps été considéré comme second par rapport à la pol, cad comme un moyen, un accessoire et que le pouv pol pouvait y déroger librement. L'encadrement de la vie pol par le droit est indispensable dans une S, la vie pol s'exerce dans un cadre institutionnel (Constitution...).

Qui peut être électeur, qui est éligible

Les constitution déterminent aussi les temps forts de la pol en fixant la durée des mandats, la période des élections... Le droit d'une manière générale instaure des règles dans le comportement social, il n'est pas seulement un instrument du pouv pol mais de toute forme de pouv.

Dans un domaine comme celui de la pol, il ya tjs des règles écrite ou non qui définissent le fonctionnement du pouv ou encore son exercice. Les auteurs sont unanimes, le pouv

pol est une construction juridique à tel point que son exercice obéit à des principes et règles lui imposant des contraintes.

Dans la S moderne contemporaine, certains auteurs évoquent d'un droit pol diff d'un droit constit, il est constitué par des normes régissant l'organisation institutionnelle de la pol et son fonctionnement dans le cadre qu'elle détermine et limite. Il est vrai que l'existence de ce droit a pour rôle d'établir l'organisation d'un Etat, définir son régime pol (ex: parlementaire), fixer la structure gouv, régler les rapports entre les Etats.

Aujourd'hui les h et f pol sont désormais juges à la fois par les juridictions admin et judiciaires, ce qui n'était pas vraiment le casus les républiques précédentes.

III-la S et le pouv pol

Quel est le rapport entre la S et le pouv pol ?

A)la def de la notion de S

Le terme S ou la notion de S est difficile à def puisqu'il comprend les relations entre indi. Mais la S est aussi considérée comme une institution ou encore un type de grp humain diff de notre forme (ex: Etat).

La communauté est considérée comme une asso d'échanges volontaire fondée sur le contrat. Le sociologue allemand F.Tonnies théorise sur la S en présentant les caractères fondateurs des grp soc humains. Historiquement la S pour les Anciens, comme pour les chrétiens au MA, était une norme soc dans laquelle chacun avait une place déterminée par sa naissance, son act et son statut.

À partir du XVIIe s et selon T.Hobbes, on retrouve la notion de "société civile" => S civilisée, organisée et structurée par l'existence d'un pouv pol.

Pour lui, l'état de nature est la loi du + fort (tous contre tous). Les indi libres doivent conclure un contrat soc pour constituer une S civile pour mettre un terme à la guerre. Il introduit un élément nouveau dans la S civile : la propriété.

La S civile (Lettre sur la tolérance) -> lieu de la propriété et des échanges car l'Etat est protecteur des intérêts collectifs.

Cette esquisse de différenciation annonce l'émergence d'une double conception de la société civile :

- S civile pol : issue du contrat soc, incarnation de l'intérêt général
- S civile éco : lieu d'échanges entre des intérêts particuliers

Cette double origine de la S civile reste encore ajd présente dans les diff conception de la S. C'est-à-dire la S telle qu'elle est connue : espace purement privé, préserve les relations inter-individuelles d'une part et d'autre part elle est conçue comme une sphère publique (= lieu par excellence du débat pol de la conquête du pouv par les partis pol).

B)les rapport entre le pouv et la S

Qu'est ce qui est pol dans une S ?

Dans l'optique maximaliste tout est pol, cad que toutes les act hum sont des actes pol (2 auteurs : Crozier et Friedberg). Ils ont soutenu l'idée selon laquelle « tout est pol puisque le pouvoir est partout. ».

Pour M.Foucault, toute act même si elle est n'est pas a priori qualifiée comme pol, le devient car elle contribue à à transmettre les valeurs que le syst pol doit allouer pour permettre la cohésion soc (ex: manif sportive peut activer l'attachement des citoyens à leur Etat et devenir une act pol.

Il convient de noter que tout n'est pas pol mais que tout peut le devenir, certains pb de S (chômage, inflation...) peuvent être plus ou moins politiser selon les périodes, Etats...
Ex : longtemps en Occident la question des rapports entre h et f n'était pas considéré comme pol

En résumé dans tous les grp humains on peut observer une division des membres en 2 catégories ; ce qui commandent et ceux qui obéissent. Cela exprime l'existence du pouv où plusieurs indi s'imposent à l'ensemble du grp. Ce phénomène est observable aussi bien dans une classe, famille, S...pour la S il concerne principalement le pouv pol de l'Etat.

En d'autres termes, le phénomène par lequel une ou plusieurs pers obtiennent d'une ou plusieurs autres pers, un comportement désiré qui exprime inévitablement le pauvre

Thème 2 : la notion de pol

Thème 3 : la pol et la religion